với ông Long và bà Mai Phụ lục của hợp đồng thế chấp bảo lãnh số 01/BL-TC nêu trên, trong đó ông Long và bà Mai cam đoan dùng phần còn lại của tài sản là nhà và quyền sử dụng đất để thế chấp, bảo đảm cho việc trả nợ món vay tại hợp đồng 02/TD-TT củaToàn Thắng. Đến 20/10/2010, Toàn Thắng trả hết nợ và tất toán hợp đồng vay vốn 01/TD-TT và thanh lý hợp đồng thế chấp số 01/BL-TC. Tuy nhiên đên khoản nợ thứ 2 do tình hình kinh doanh khó khăn nên Toàn Thắng đã không trả được khoản nợ này mặc dù đã được Ngân hàng cho gia hạn nhiều lần. Sau nhiều lần không đòi được nợ Ngân hàng dự định kiện ông Long và bà Mai để xử lý tài sản thế chấp để trả nợ.

Câu hỏi 7 (2 điểm) Luật sư hãy nhận định tính pháp lý của Phụ lục của hợp đồng thếchấp bảo lãnh số 01/BL-TC.

(Học viên được sử dụng các văn bản pháp luật và Giáo trình in của Học viện Tư pháp)

Đáp án

Câu hỏi 1: Đáp án: Các thông tin, tài liệu cần cung cấp:

Thông tin về: (0,75đ)

- Tình hình tổ chức quản trị điều hành, kinh doanh và tình hình góp vốn thực tế của các cổ đông

-Tình hình mâu thuẫn nội bộ của công ty BT và các sai phạm của Giám đốc là những sai phạm gì?

-Các cổ đông là công ty Thắng Lợi và ông Lê Hùng có dự định giữ lại cổ phiếu không nếu ông Phạm Anh thay đổi cung cách quản lý công ty?

-Các đối tượng dự định mua cổ phần là ai? Động cơ mua cổ phần của những người này

Các tài liệu cần cung cấp: (0,75đ)

-Giấy CNĐKKD, điều lệ công ty và toàn bộ các qui chế quản trị điều hành trong nội bộ công ty

-Các qui đinh của công ty từ trước lien quan đến việc chuyển nhượng cổ phần (nếu có)

-Các bằng chứng về các sai phạm trong quản lý doanh nghiệp của ông Phạm Anh

-Thông báo số 123/TB

-BT của ông Pham Anh

Câu hỏi 2:

Đáp án:

Vì công ty được cấp GCNĐKKD từ ngày 20.9.2011, cho đến thời điểm nàylà được hơn 2 năm, vì vậy

-Phần thứ nhất của Thông báo số 123/TB